

Bản án số : 24/2025/HSST

Ngày: 23-7-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Thảo.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Võ Thị Mai
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Hương – Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 7 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Oanh - Kiểm sát viên

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 7-Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 176/2025/TLST-HS ngày 24 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 315/2025/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 144/2025/QĐST-HS ngày 27/6/2025; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 73/2025/QĐXXST-HS ngày 10/7/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Minh H Giới tính: nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 10/5/1983 Tại: Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi thường trú, nơi ở hiện tại: 179/3 đường L, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường L, Thành phố Hồ Chí Minh).

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không

Học vấn: 11/12 Nghề nghiệp: lái xe

Cha: Nguyễn Minh Sơn Sinh năm: 1964

Mẹ: Hồng Thị Rồi Sinh năm: 1964

Bị can là con lớn trong gia đình có 04 anh em .

Vợ, con: không có

Tiền án, tiền sự: không

Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : ông Đào Văn D, ông Đào Văn K, ông Đào Văn H1, bà Đào Thị D1, bà Đào Thị P, ông Đào Văn V.

Các ông/bà D, K, H1, D1, P có ông Đào Văn V; địa chỉ :số A T, Khu phố B, phường T, Quận A (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh - đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 07/8/2024 số chứng thực 003253 tại Văn phòng C (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 12 tháng 06 năm 2024, Nguyễn Minh H2 điều khiển xe ô tô taxi biển số 50H-372.98 lưu thông trên đường Q hướng từ đường T về đường P, khi đến trước địa chỉ số A đường Q, Phường H, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh do không chú ý quan sát nên tông vào ông Đào Văn K1 đang đi bộ từ lề phải qua lề trái (không đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ) theo chiều lưu thông của xe ô tô. Tai nạn xảy ra khiến ông K1 té ngã đập đầu xuống đường và tử vong vào ngày 19/6/2024 tại Bệnh viện N.

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 7442-24/KL-KTHS ngày 08//7/2024 của Phòng K2 Công an Thành phố H kết luận: Đào Văn K1 chết do đa chấn thương. Trong máu không tìm thấy cồn và ma túy. Trong máu và chất chứa dạ dày tìm thấy A (thuốc giảm đau hạ sốt), L (thuốc gây tê, chống loạn nhịp nhóm 1B), levetiracetam (thuốc điều trị động kinh).

Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do Nguyễn Minh H2 điều khiển xe lưu thông thiếu chú ý quan sát gây tai nạn (vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ). Đào Văn K1 đi bộ băng qua đường không đi đúng phần đường quy định (vi phạm khoản 2 Điều 32 Luật giao thông đường bộ).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận G, Nguyễn Minh H2 khai khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Cơ quan điều tra Công an quận G đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị cáo Nguyễn Minh H2.

Tại Bản Cáo trạng số 192/CT-VKS-GV ngày 23 tháng 4 năm 2025 Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 – Thành phố Hồ Chí Minh) đã truy tố bị cáo Nguyễn Minh H2 tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 – Thành phố Hồ Chí Minh trình bày lời luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh H2 01(một) năm đến 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; về vật chứng đề nghị trả cho Nguyễn Minh H2 01 giấy phép lái xe hạng B2.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau :

1] Về thủ tục tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận G và Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 – Thành phố Hồ Chí Minh)

Minh) đã thực hiện các hoạt động tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc thu thập các tài liệu, chứng cứ trong vụ án đã đầy đủ, đảm bảo hợp pháp, khách quan.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và các tài liệu liên quan trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ xác định: vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 12 tháng 06 năm 2024, Nguyễn Minh H2 điều khiển xe ô tô taxi biển số 50H-372.98 lưu thông trên đường Q hướng từ đường T về đường P, khi đến trước địa chỉ số A đường Q, Phường H, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh do không chú ý quan sát nên tông vào ông Đào Văn K1 đang đi bộ từ lề phải qua lề trái (không đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ) theo chiều lưu thông của xe ô tô. Tai nạn xảy ra khiến ông K1 té ngã đập đầu xuống đường và tử vong vào ngày 19/6/2024 tại Bệnh viện N.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên do lỗi hỗn hợp.

Đào Văn K1 đi bộ băng qua đường không đi đúng phần đường quy định, vi phạm khoản 2 Điều 32 Luật giao thông đường bộ gây tai nạn, sau tai nạn Đào Văn K1 đã tử vong.

Nguyễn Minh H2 điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ gây tai nạn, hậu quả làm chết người.

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, việc để xảy ra tai nạn là do một phần lỗi của bị cáo, bị cáo đã cấu thả khi tham gia giao thông, không tuân thủ các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bị cáo là người có giấy phép lái xe hạng B2 nên biết ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển phải triệt để chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông nhưng bị cáo đã không tuân thủ các quy định này.

[4] Hành vi của bị cáo không những trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác mà còn ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội và đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do đó cần áp dụng Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội để cải tạo, giáo dục bị cáo nói riêng đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên xét bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải. Do đó, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo có nhân thân tốt, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị hại cũng có một phần lỗi, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, có nơi cư trú ổn định, không thuộc trường hợp không được hưởng án treo. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi cư trú giáo dục bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa.

[6] Vật chứng vụ án:

- 01 xe ô tô biển số 50H-372.98; 01 Giấy biên nhận thế chấp số 842-0179/2024/BNTC-SHB.111400 đối với xe ô tô biển số 50H-372.98; 01 Giấy CN kiểm định

ATKT và BVMT số EB 0315668 ngày 26/02/2024; 01 Giấy CN bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe số 893427999167-EOTOB.B.10 ngày 05/03/2024. Qua xác minh, xe ô tô biển số 50H-372.98 là của Công ty cổ phần D2 và thông minh GSM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên đăng ký và giao cho Nguyễn Minh H2 để chạy taxi từ ngày 14/3/2024. Xe có mua bảo hiểm và còn thời hạn kiểm định tới ngày 25/02/2026. Qua tra cứu, Nguyễn Minh H2 đã được cấp giấy phép lái xe hạng B2 số 600191007477 cấp ngày 20/11/2019. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả xe cùng giấy tờ liên quan cho Công ty cổ phần D2 và thông minh GSM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 Giấy phép lái xe tên Nguyễn Minh H2 hạng B2, số 600191007477 ngày 20/11/2019 trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh H2.

[7] Về trách nhiệm dân sự : sau tai nạn Nguyễn Minh H2 đã phụ giúp tiền mai táng phí cho gia đình nạn nhân số tiền 117.000.000 đồng. Gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho H2.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H2 phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”;

Áp dụng Điều 38; điểm a, khoản 1, Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H2 01 (một) năm 03(ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án;

Giao bị cáo Nguyễn Minh H2 cho Ủy ban nhân dân phường L, Thành phố Hồ Chí Minh (nơi cư trú) để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh H2 01 Giấy phép lái xe tên Nguyễn Minh H2 hạng B2, số 600191007477 ngày 20/11/2019.

Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 3 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; Mục 1 Phần A Danh mục về án phí, lệ phí (ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016);

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng);

Áp dụng Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Bị cáo Nguyễn Minh H2 được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đào Văn D, ông Đào Văn K, ông Đào Văn H1, bà Đào Thị D1, bà Đào Thị P, ông Đào Văn V được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo)

Nơi nhận :

- TAND Tp. HCM;
- VKSND Tp . HCM;
- Công an Tp . Hồ Chí Minh;
- VKSND KV7-Tp . HCM;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp . HCM;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu VP, Hồ sơ. . .

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Minh Thảo